

1501247-27.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501247-27.2021.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 19 de maio de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501247-27.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MORANDIN

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MORANDIN, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 02h48min., durante o período noturno, na Marginal Rodovia Anhanguera, bairro Engordadouro, nesta cidade e comarca de Jundiaí, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de propósitos, teria tentado subtrair, para eles, bens pertencentes à Madeireira Santa Mônica, somente não consumando tal intento por circunstâncias alheias às suas vontades. Oferecida e recebida a denúncia, em princípio o acusado não foi encontrado para citação, tendo sido citado por edital. Em 18 de outubro de 2021, os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como teve decretada sua revelia, a qual foi revogada em 11 de novembro de 2021. Foi

pessoalmente citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu: possível a fixação pena base no mínimo legal; seja negada a redução em decorrência da confissão; o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno; assim como o reconhecimento da causa de diminuição decorrente da tentativa; a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, cabível a substituição por pena restritiva de direitos.

A defesa, por seu turno, requereu: a fixação pena base no mínimo legal; o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, em seu grau máximo; seja a pena exasperada em seu grau mínimo, em decorrência da causa de aumento; a aplicação de regime inicial menos gravoso; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; seja o réu isentado da pena de multa e custas processuais.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/5, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu confessou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que na época dos fatos estava em situação de rua e praticou o delito sob efeito de entorpecentes e o fez para suprir seu vício.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

De outro lado, ficou plenamente configurada, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, a qualificadora relativa ao concurso de agentes, uma vez que o réu adentrou no estabelecimento vítima juntamente com outro indivíduo não identificado.

Ademais, o depoimento judicial dos agentes públicos, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestada na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que a vítima ou as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris,

preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado em concurso de agentes, contra o estabelecimento citado na denúncia.

Entretanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Promotora de Justiça oficiante, tenho que a ação penal não procede com relação à causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois esta não foi em nenhum momento evidenciada nos autos. Senão vejamos:

A causa de aumento decorrente do repouso noturno, não merece prosperar, notadamente por se tratar de furto em estabelecimento comercial, local não habitado, ao menos de seres vivos, sobre os quais recai a proteção jurídica descrita no parágrafo. Como é cediço, a majorante do repouso noturno somente deverá ser aplicada nos casos em que o furto é cometido em casa habitada ou em imóvel destinado à moradia, o que não é o caso dos autos, afastando-se, então, sua incidência.

Nesse sentido: "Circunstância agravante. Furto. Repouso noturno. Subtração praticada contra estabelecimento comercial. Inaplicabilidade do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal."

Ademais, a conduta do réu não passou da esfera do "conatus", já que surpreendido e preso ainda na posse da "res furtiva", situação essa caracterizadora da tentativa. Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário e sem antecedentes criminais. Desta forma, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, a pena base deverá ser fixada no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante da confissão espontânea. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada, penas estas que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da tentativa, assim com o 'iter criminis' percorrido, diminuo a pena aplicada pela metade, estabelecendo-a em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca.

Para a hipótese de descumprimento das condições impostas, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MORANDIN, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA